

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	****. . .	회신기일	처리(요구)일로부터 1개월내

△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 [부적정업무 자진신고]허가에 대한 협의건 점용기간 만료에 따른 조치 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「자연공원법」 제24조제1항 규정에 따라 ‘자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복’시켜야 함.
- 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 ‘△△△△은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력 하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 △△△△△△, 지역담당자(△△△ 포함)에게 있으며, △△△장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철거 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 함.
- 또한, 공원계획부-467호(2013.04.01.) 『허가분야 청림도향상 교육계획 알림』에 따르면 허가분야의 청림도 향상을 통한 공단의 투명하고 공정한 대외이미지 제고하고자 민원알림서비스를 실시하고 있는바, 행위기간(또는 점용기간)이 도래하는 허가 건에 대하여 사전 안내 등 적극행정이 이루어질 수 있도록 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

○ 허가에 대한 협의건 점용기간 만료 및 조치 현황

행위명	위치	용도지구	점용기간 만료일	점용기간만료에 따른 후속조치				지자체 협의 요청일	허가 (협의) 일	점·사용 기간
				지역책임 담당자	행정 조치 일	허가업무담당자	행정 조치 일			
가설건축물 존치기간 연장 신고에 따른 협의	△△△ △△△ △△△ 900-1	△△△ △△△	****. 05.08.	△△△, △△△ (****.0 1.01.~ 현재)	-	△△△ (****.08.05.~현 재)	-	****. 05.25.	****. 06.05.	****.0 6.01. ~ 2026.0 4.17.
공유수면 점·사용 변경허가 신청(수산종 자 배양장 해수 취수관 및 수중 모터실 설치)	△△△ △△△ △△△ 906-1, 912-1번 지선	△△△ △△△ △△	****. 04.08.	△△△, △△△ (****.0 1.01.~ 현재)	-	△△△ (****.08.05.~현 재)	-	****. 04.13.	****. 04.25.	****.0 4.09. ~ 2028.0 4.08.
공유수면 점·사용 변경허가 (기간연장) 협의	△△△ △△△ △△△ 377-5번 지선	△△△ △△△ △△	****. 03.13.	△△△, △△△ (****.0 1.01.~ 현재)	-	△△△ (****.08.05.~현 재)	-	2018. 04.13.	2018. 04.22.	2013.0 3.14. ~ ****.0 3.13.

- △△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 함에도,
- ‘가설건축물 존치기간 연장 신고’ 등 3건에 대하여 점용기간이 만료되었으나, 허가업무담당자는 점용기간 만료 전 점용기간의 연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 안내하는 등 적절한 조치를 취하지 않은 사실이 있음.
- 또한, 지역담당자에게 별도의 통보를 하지 않아, 지역책임담당자는 점용기간이 만료된 이후 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않았음에도 적발보고 등 조치를 취하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련